

Ricorso/vertenza sul diritto alla mensa.

(Diritto riconosciuto con Sentenza 5547/21 della Corte di Cassazione.)

Nel verbale stilato al termine della riunione del 03.04.2023, svoltasi in presenza del nostro legale, in un passaggio finale si precisava che sottoscrivere il modulo di adesione al ricorso fosse solo un primo passo.

Veniva altresì precisato che:

- L'ufficio legale della Nostra Organizzazione provvederà ad inviare una lettera di messa in mora alla direzione dell'Ente, con la quale si chiede il riconoscimento del diritto e il pagamento degli "arretrati". Tale lettera, oltre ad essere un logico passaggio preliminare, costituisce il presupposto per fermare la prescrizione.

- In seconda battuta, nel caso di mancata risposta o risposta negativa, si avvierà il ricorso vero e proprio.

A consuntivo di questa prima fase, possiamo con soddisfazione affermare che i lavoratori hanno risposto positivamente al nostro invito. L'essersi sentiti lesi, in un diritto fondamentale quale il diritto alla mensa, parte integrante del più generale diritto alla tutela e della capacità di lavoro, è stata la motivazione di questa scelta.

Anche altre organizzazioni sindacali si sono impegnate su questo terreno. Questo è un fatto positivo perché l'alto numero di ricorrenti può dare forza e risonanza sociale all'azione che abbiamo intrapreso.

I passi che dobbiamo ancora fare.

Dobbiamo firmare il mandato individuale al legale, che ci rappresenterà nei confronti della controparte e che in mancanza d' accoglimento delle nostre richieste (rimasta senza riscontro la Nostra lettera di messa in mora), sosterrà le nostre ragioni sul piano squisitamente legale.

Il modulo per firmare il mandato vi sarà inviato al più presto.

Intanto vi informo che lunedì 19 prossimo ci sarà un nuovo incontro con l'avvocato per definire meglio come procedere. Si tenga presente che il ricorso dovrà tenere conto delle situazioni specifiche di ogni singolo lavoratore quali: lunghezza del turno, possibilità di accesso alla mensa e alle pause, arco temporale privati del diritto alla mensa ecc.

È su queste basi che si articoleranno e specificheranno i ricorsi.

Un caro saluto a tutte/i